

1500110-20.2020.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nélia Aparecida Toledo Azevedo

Comarca: Santa Rita do Passa Quatro

Foro: Foro de Santa Rita do Passa Quatro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... com o denunciado destinava-se ao tráfico.

Não obstante, a quantidade de droga apreendida não é suficiente para caracterizar, por si, o crime de tráfico. E, no presente caso, não se confirmaram nenhuma das outras circunstâncias para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes.

Assim é que, neste contexto fático probatório, insuficiente se mostra a prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Rita do Passa Quatro

Foro de Santa Rita do Passa Quatro

1ª Vara

Rua Victor Annibal Rosin, 251, Santa Rita do Passa Quatro-SP - cep 13670-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500110-20.2020.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500110-20.2020.8.26.0552

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2091793/2020 - DEL.POL.PLANTÃO PORTO FERREIRA, 10924737 - DEL.POL.PLANTÃO PORTO

FERREIRA, 191/20/525 - DEL.POL.PLANTÃO PORTO FERREIRA, 2091793 - DEL.POL.STA RITA

PASSA QUATRO, 191/20/525 - DEL.POL.STA RITA PASSA QUATRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR HENRIQUE LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nélia Aparecida Toledo Azevedo

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra VITOR HENRIQUE LOPES, sendo-lhe imputada a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, no dia 10 de abril de 2020, por volta das 21h00min, na Rua Pedro Camilo, n. 221, Jardim Boa Vista, pela via pública, nesta cidade e comarca, depois de adquirir e receber de maneira escusa, trazia consigo e guardava, para fim de tráfico, 08 (nove) "ependorfs", contendo a droga "cocaína", pesando cerca de 2,21g (dois gramas e

vinte e um centigramas), conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 21/22 e Laudo Pericial de fls.73/75, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado (fl. 112), o réu apresentou defesa prévia (fl. 115), sendo a denúncia recebida em 09 de março de 2022 (fls. 117/120). Após a citação (fl. 133), em instrução, foram ouvidas duas testemunhas em comum e decretada a revelia do acusado (fls. 147/152).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da pretensão punitiva para reconhecer que, embora provada a materialidade, não restou comprovada a finalidade de tráfico diante das circunstâncias em que as drogas foram apreendidas e da pouca quantidade, desclassificando-se para o artigo 28 da lei de tóxicos.

A Defesa, por sua vez, em memoriais, requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 153/156).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares, em patrulhamento no local descrito, conhecido como ponto de vendas de drogas, avistaram dois indivíduos parados próximos a um muro, tendo o acusado jogado para trás do muro os entorpecentes mencionados, acondicionados em um invólucro plástico e prontos para comercialização.

Em revista pessoal, foram encontrados, no interior da cueca do réu, a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em notas fracionadas (duas cédulas de R\$ 10,00 e cinco cédulas de R\$ 2,00). Indagado, na oportunidade, afirmou que "a casa caiu, e que estava vendendo drogas".

O outro indivíduo, de nome RENAN, quando indagado, afirmou ser usuário e que estava transitando pela via pública. Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante ao denunciando.

Esses são os fatos narrados na denúncia.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

A acusação é parcialmente procedente.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, impõe-se a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio.

Como já bem observado pelo I. representante do Ministério Público não há prova segura de que a droga dispensada pelo acusado destinava-se a terceiros.

Entretanto, a materialidade do delito de porte de drogas para consumo pessoal está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 22/24), autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar (fls. 25/26 e 27) e laudo pericial toxicológico (fls. 77/79).

A autoria também restou devidamente comprovada nos autos, tanto pelas provas colhidas durante a fase de investigação policial, quanto pelas provas produzidas em

juízo.

Com efeito, os policiais militares envolvidos na ocorrência, em depoimentos judiciais uníssonos e coesos, declararam que, em razão de recebimento de denúncias, estavam em patrulhamento com a intenção de coibir o tráfico na região do local dos fatos, no bairro do Mangue Seco. Ao adentrarem em rua já conhecida como ponto de tráfico, avistaram dois indivíduos conversado e em atitude suspeita, pois, quando viram a viatura, Vitor jogou algo sobre o muro. Eles foram abordados e, em revista, O PM Tacon encontrou com Vitor R\$ 30,00 em espécie, na cueca, R\$ 15, 00 com Renan e um aparelho celular. O policial fez a vistoria no quintal e localizou um boné e 8 eppendorfs de cocaína. Vitor confessou que promovia tráfico de drogas no local, porem ao ser avisado sobre o que havia encontrado, o réu voltou atrás da confissão e negou, sendo conduzido à delegacia. Vitor não era conhecido dos meios policiais. Renan disse que estava só de passagem e que não conhecia Vitor.

O réu não atendeu ao chamamento judicial, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

A revelia, como se sabe, é alternativa conveniente ao réu, liberado de confronto com as testemunhas e presumivelmente mais tranquilo em se mantendo distante do distrito de apuração de sua responsabilidade e nada trouxe aos autos para comprovar sua inocência e refutar as provas trazidas pela acusação.

Desta forma, de acordo com o acervo probatório colhido nos autos, não é possível afirmar, com convicção, que a droga encontrada com o denunciado destinava-se ao tráfico.

Não obstante, a quantidade de droga apreendida não é suficiente para caracterizar, por si, o crime de tráfico. E, no presente caso, não se confirmaram nenhuma das outras circunstâncias para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes.

Assim é que, neste contexto fático probatório, insuficiente se mostra a prova dos autos para autorizar a condenação do réu pela prática do crime imputado na denúncia, impondo-se, assim, a desclassificação pretendida para o delito previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, eis que restou incontroversa a propriedade das porções pelo réu.

Passo, assim, a dosar a pena.

Em razão da primariedade do acusado, nos termos do art. 28 da Lei nº 11343/06, fixo como medida adequada a pena de advertência.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, DESCLASSIFICO a imputação lançada contra o réu na denúncia e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR VITOR HENRIQUE LOPES, qualificado nos autos, à pena de advertência nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

Autorizo a incineração da substância entorpecente apreendida nos autos ou das amostras utilizadas para contraprova.

P. I. C.

Santa Rita do Passa Quatro, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA